

為籌備全球發售，我們已尋求有關嚴格遵守上市規則相關條文的下列豁免：

管理層留駐香港

根據上市規則第8.12條的規定，發行人須有足夠的管理層人員留駐香港，在正常情況下，新申請人至少須有兩名執行董事常居香港。

由於我們的總部及本集團大部分業務經營在香港以外地區管理及進行，而本公司所有執行董事常居香港以外，本公司認為，不論是通過調派現有執行董事或額外委任執行董事的方式安排兩名執行董事常居香港，均有實際操作困難且在商業上為不合理亦不理想。本公司並無且在可見將來預期我們亦不會有足夠管理人員留駐香港以符合上市規則第8.12條之規定。因此，我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第8.12條之規定，而聯交所已授出該項豁免。為確保與聯交所的有效溝通，我們將作出以下安排：

- (a) 根據上市規則第3.05條的規定，我們已委任我們的執行董事王先生及我們的一名聯席公司秘書李菁怡女士為本公司的授權代表，作為本公司與聯交所的主要溝通渠道。彼等均各自確認其可隨時藉電話、傳真及電郵聯絡，以即時處理聯交所的查詢，且可在短時間內與聯交所會晤以商討任何事宜。當聯交所希望就任何事項聯絡董事，每名授權代表有途徑可隨時迅速聯絡全體董事。本公司亦會及時就授權代表的任何變動知會聯交所；
- (b) 除委任授權代表外，為方便與聯交所溝通，各董事已向各授權代表、聯席公司秘書及合規顧問(定義見下文)提供其各自的聯絡方式(包括手機號碼、辦公室電話號碼、傳真號碼及電郵地址)。當聯交所欲就任何事宜聯絡董事時，各授權代表、聯席公司秘書及合規顧問均有途徑可隨時迅速聯絡全體董事。此外，非常居於香港的董事擁有或能夠申請前往香港的有效旅行證件，並能夠在合理時間內前來香港與聯交所會面(如需要)；

- (c) 根據上市規則第3A.19條的規定，本公司已委任國泰君安融資有限公司擔任我們的合規顧問(「合規顧問」)，任期為自上市日期起至本公司於上市日期後就首個完整財政年度公佈財務業績及刊發年度報告止期間。合規顧問將作為本公司與聯交所之間的額外及替代溝通渠道，其代表將隨時準備解答聯交所的查詢。本公司將確保我們、我們的授權代表、董事及其他高級職員與合規顧問之間有足夠而有效的聯繫途徑，並會將我們與聯交所的一切通訊及接觸通知合規顧問。本公司亦將迅速告知聯交所有關合規顧問的任何變更。與聯交所及董事的會晤可透過本公司的授權代表或合規顧問作出安排，或直接向董事發出合理通知作出安排；及
- (d) 除上市後合規顧問的以下角色及責任外：(i)及時通知本公司有關上市規則的任何修訂或補充及任何適用於本公司的新增或修訂的香港法律、規例或守則；及(ii)就上市規則及適用法律及規例的持續要求向本公司提供意見，於上市後，本公司將留聘一名香港法律顧問，就符合上市規則及其他有關證券的適用香港法律及規例向本公司提供意見。

有關聯席公司秘書的豁免

根據上市規則第3.28及8.17條的規定，公司秘書須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

本公司已委任李鴻軒先生(「李先生」)及李菁怡女士(「李女士」)擔任我們的聯席公司秘書。李女士為英國特許秘書及行政人員學會及香港特許秘書公會會員，因而符合上市規則第3.28條附註1下的資格規定及符合上市規則第8.17條的規定。

李先生自2019年4月以來一直負責本公司投資者關係。彼於董事會及公司管理事務方面擁有豐富的經驗，惟現時並不具有上市規則第3.28及8.17條所載的任何資格。儘管李先生無法單獨遵從上市規則的規定，但因其對本集

團內部行政及業務營運的充分了解，本公司相信委任李先生為本公司的聯席公司秘書符合本公司的最佳利益及本公司的企業管治。

因此，儘管李先生並不具有上市規則第**3.28**條項下要求的公司秘書正式資格，但我們已向聯交所申請豁免遵守上市規則第**3.28**及**8.17**條項下之規定，且聯交所已授出該項豁免，故李先生可被委任為本公司的聯席公司秘書。

此獲授的豁免為期三年，條件為李女士作為本公司聯席公司秘書，將就李先生履行其作為聯席公司秘書的職責以及取得上市規則第**3.28**條項下要求的有關公司秘書經驗及熟悉上市規則和其他香港適用法律及法規規定方面與李先生緊密合作，並向其提供協助。鑒於李女士的專業資格及經驗，彼將可向李先生及本公司解釋上市規則項下的相關規定。彼亦將協助李先生組織本公司董事會會議及股東會議，以及公司秘書職責所附帶的本公司其他事宜。李女士預期將與李先生緊密合作，並將與李先生以及本公司董事及高級管理層保持定期聯絡。倘李女士於上市後的三年期間不再作為聯席公司秘書向李先生提供協助，豁免將立刻撤銷。此外，自上市日期起計三年期間內，李先生將遵從上市規則第**3.29**條項下的年度專業培訓規定，並將提升其對上市規則的認識。豁免已授出，惟條件為倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤回。

於籌備上市申請的過程中，李先生參加由達維律師事務所(本公司香港法律顧問)提供有關董事及高級管理層及本公司各自在相關香港法例及上市規則下的責任的培訓課程，並已獲得相關培訓資料。本公司將進一步確保李先生可獲得相關培訓及支援，從而提升其對上市規則及聯交所上市發行人公司秘書職責的理解，並獲得適用香港法律法規及上市規則最新變動的最新資料。此外，李先生及李女士於需要時將尋求及獲得本公司香港法律顧問及其他專業顧問的意見。本公司已根據上市規則第**3A.19**條委任國泰君安融資有限公司為本公司上市後的合規顧問，其亦將充當本公司與聯交所的額外溝通渠道，並就符合上市規則及所有其他相關法律法規向本公司及其聯席公司秘書提供專業指引及意見。於三年期間結束前，本公司將進一步評估李先生的資格及經驗以及是否需要李女士的持續協助。我們將與聯交所聯絡，以讓其評估李先生於此三年獲得李女士的協助後是否已取得上市規則第**3.28**條附註2所指對執行公司秘書職責而言屬必要的技能及「有關經驗」，如是，則毋須作出進一步的豁免。

有關李先生及李女士資格的進一步資料，請參閱本招股章程「董事及高級管理層」一節。

有關不獲豁免持續關連交易的豁免

本公司已訂立且預期於上市後將繼續若干有關合約安排的交易，該等交易將構成上市規則所定義之不獲豁免持續關連交易。我們已向聯交所申請，且聯交所已批准於股份在聯交所上市期間(i)就合約安排項下的關連交易根據上市規則第14A.105條豁免嚴格遵守上市規則第十四A章項下有關公告、通函及獨立股東批准的規定，(ii)豁免嚴格遵守上市規則第14A.53條項下有關對合約安排項下擬進行交易訂立年度上限的規定，及(iii)豁免嚴格遵守上市規則第14A.52條項下有關將合約安排期限限制在三年或以下的規定，惟須受限於若干條件。有關豁免的詳情請參閱本招股章程「關連交易」一節。

有關於往績記錄期間後收購的公司的豁免

根據上市規則第4.04(2)及(4)條的規定，新申請人須於其會計師報告載入自其編製最近期經審核賬目當日以來所收購、同意或建議收購的任何業務或附屬公司於緊接刊發上市文件前三個財政年度各年的業績及資產負債表。

根據上市規則第4.04(4)條附註(4)，經計及以下因素後，聯交所或會考慮批准豁免上市規則第4.04(2)及(4)條的申請。

- (a) 經參考新申請人交易記錄期間最近期經審核財政年度，所有百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)均低於5%；
- (b) 若收購事項將由公開發售籌得的所得款項支付，新申請人須獲得證監會發出豁免證明書，毋須遵守公司(清盤及雜項條文)條例附表三第32及33段的有關規定；及
- (c) (i) 新申請人的主營業務涉及收購股本證券(若所收購的是非上市證券，聯交所或會索取進一步資料)，而該新申請人無法對與上市規則第4.04(2)及4.04(4)條有關的相關公司或業務行使任何控制權且並無重大影響力，並已在其上市文件中披露了收

購的原因，以及確認交易對手方與其各自的最終實益擁有人均獨立於新申請人及其關連人士。就此而言，「控制權」指在股東大會上行使或控制行使**30%**（或觸發根據《香港公司收購及合併守則》須進行強制性公開要約的數額）或以上的投票權的能力；或有能力控制相關公司或業務的董事會大部分成員的組成；或

- (ii) 就新申請人收購業務（包括收購聯營公司以及收購任何公司股本權益而非上文第**(a)**分段所述情況）或附屬公司而言，新申請人無法獲得有關業務或附屬公司的歷史財務資料，且要獲取或編製有關財務資料會導致過份沉重的負擔；及新申請人已在上市文件中就每項收購披露了上市規則第**14.58**及**14.60**條有關公佈須予披露交易所需的資料。就此而言，新申請人是否承受「過份沉重的負擔」，會根據每名新申請人的具體實況而評定（例如為何無法獲得收購目標的財務資料，以及新申請人或其控股股東對賣方是否有足夠控制權及影響力可讓其取得收購目標的賬冊記錄，以遵守上市規則第**4.04(2)**及**4.04(4)**條的披露規定）。

收購事項的背景

於**2020年7月24日**，北京泡泡瑪特與獨立第三方**Huang Xufu**先生訂立股份轉讓協議（「**木睦藝術股份轉讓協議**」），據此，北京泡泡瑪特同意自**Huang Xufu**先生購買木睦（北京）藝術顧問有限公司（「**木睦藝術**」，一家於中國註冊成立的公司）的註冊資本人民幣**18,750**元（相當於緊隨下文所述註冊資本增加後約**3.00%**股權）（「**木睦藝術股份購買**」）。

另外，於**2020年7月27日**，北京泡泡瑪特與木睦藝術、木睦藝術的若干附屬公司及木睦藝術當時的股東訂立投資協議（「**木睦藝術投資協議**」），據此，北京泡泡瑪特同意認購木睦藝術增加的註冊資本人民幣**48,611.11**元（相當於緊隨註冊資本增加後約**7.00%**股權）（「**木睦藝術股份認購**」，及連同木睦藝術股份購買，統稱「**木睦藝術收購事項**」）。木睦藝術及其最終實益擁有人為獨立第三方。

木睦藝術收購事項的代價總額為人民幣**16,900,000**元。木睦藝術股份購買的代價乃經計及木睦藝術的財務表現及其業務的潛在增長與**Huang Xufu**先生經公平磋商後釐定。此外，木睦藝術股份認購的代價乃經計及多種因素與木睦藝術經公平磋商後釐定，包括木睦藝術的估值，而該估值乃參考(i)其他投資者於**2018年2月**於木睦藝術的前一輪投資中對木睦藝術的估值；(ii)鑒於其業務發展，木睦藝術自**2018年2月**起的估值增加；及(iii)木睦藝術的財務表現及潛在增長後釐定。北京泡泡瑪特使用本集團的現有營運資金以現金支付相關代價。

董事認為，木睦藝術股份購買及木睦藝術股份認購均按正常商業條款進行，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。據我們的中國法律顧問告知，木睦藝術股份購買及木睦藝術股份認購均符合中國所有適用的相關法律法規。

根據木睦藝術股份轉讓協議及木睦藝術投資協議的條款，木睦藝術收購事項已於**2020年9月**完成，而北京泡泡瑪特於最後實際可行日期持有木睦藝術約**10.00%**股權。

木睦藝術成立於**2014年**，在中國北京擁有及經營兩個博物館，包括坐落於**798藝術區**舊時軍用工廠內的木木美術館**798館**及位於東城區木木藝術社區內的木木胡同，透過與藝術家及文化機構合作展示與當代藝術有關的展覽、表演、音樂、教育、現場活動及講座。本公司相信，收購木睦藝術的少數股權將促進及加強本集團與木睦藝術在當代藝術領域的合作，並補充本公司的現有業務。

根據木睦藝術的未經審核管理賬目，(i)其於**2018年**及**2019年12月31日**的總資產分別約為人民幣**26.8**百萬元及人民幣**29.6**百萬元，(ii)其於截至**2018年**及**2019年12月31日**止年度的除稅前純利分別為人民幣**1.3**百萬元及人民幣**3.4**百萬元，及(iii)其於截至**2018年**及**2019年12月31日**止年度的除稅後純利分別為人民幣**1.1**百萬元及人民幣**3.4**百萬元。

根據木睦藝術投資協議，於完成木睦藝術收購事項後，我們有權委任一名董事進入木睦藝術董事會(包括合共七名董事)，並同意維持木睦藝術的現有組織架構及運作。

聯交所授出豁免的條件

基於下述原因，我們已就木睦藝術收購事項向聯交所申請，且聯交所已批准豁免嚴格遵守上市規則第4.04(2)及4.04(4)條：

(a) 於日常及一般業務過程進行及與獨立第三方合作

誠如上文所述，木睦藝術從事與本公司現有業務互補並密切相關的業務活動。因此，我們認為訂立木睦藝術收購事項乃於本公司日常及一般業務過程中進行。此外，據我們所深知，木睦藝術收購事項的對手方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則第十四A章)的第三方。

(b) 非重大性

根據上市規則第14.04(9)條，經參考往績記錄期間的最近期經審核財政年度，所有與木睦藝術收購事項有關的適用百分比率合計低於5%。我們認為木睦藝術收購事項對本公司的整體營運影響不大，因此，豁免嚴格遵守上市規則第4.04(2)及4.04(4)條將不會影響潛在投資者於考慮投資本公司時對我們的業務及未來前景的評估。

(c) 僅收購少數權益，並不涉及控制權

誠如上文所述，我們僅收購木睦藝術約10.00%的股權。作為典型的少數權益投資，我們將有權委任一名董事進入木睦藝術的董事會，但無法控制木睦藝術董事會的多數董事(如上文所述)。我們所委任進入木睦藝術的董事亦不會參與木睦藝術的日常管理。木睦藝術的創辦人(為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則第十四A章)的第三方)有權委任木睦藝術董事會的多數董事。此外，木睦藝術有獨立管理及經營團隊，而我們並無參與其中。於木睦藝術收購事項完成後，木睦藝術將不會被視為本公司的附屬公司，原因為我們將不會控制木睦藝術。由於木睦藝術將不會成為本公司的附屬公司，其財務資料將不會於本公司的財務資料綜合入賬。我們預期於木睦藝術的權益將使用會計權益法入賬，且將於我們的資產負債表中錄為長期權益投資。

(d) 不可行及過度繁重

由於(i)我們僅持有木睦藝術少數股東權益且不會控制木睦藝術，及(ii)木睦藝術將不會於我們的財務資料綜合入賬，我們無法令申報會計師完全索閱木睦藝術的財務記錄，藉以完全了解木睦藝術的會計政策，並收集及編製必要財務資料及支持文件，以嚴格遵守上市規則第4.04(2)及4.04(4)條的規定編製木睦藝術的財務資料。因此，我們於招股章程嚴格遵守上市規則第4.04(2)及4.04(4)條的規定披露木睦藝術的財務資料將不可行及過度繁重。

(e) 替代披露

為讓潛在投資者得以更詳細了解於木睦藝術的投資，我們已於本節載列與木睦藝術收購事項有關的替代披露，有關披露與上市規則第十四章項下就須予披露交易所要求的資料相若，其中包括(i)木睦藝術主要業務活動的說明；(ii)確認木睦藝術收購事項對手方及對手方的最終實益擁有人均為獨立第三方；(iii)木睦藝術收購事項的代價及支付方式；(iv)木睦藝術收購事項的代價的釐定基準；(v)木睦藝術收購事項標的資產的賬面值；(vi)木睦藝術收購事項標的資產於緊接交易前兩個財政年度應佔的純利(除稅前及除稅後)；(vii)訂立木睦藝術收購事項的理由及預期木睦藝術收購事項為本公司帶來的裨益；及(viii)就木睦藝術收購事項給予或所需的任何擔保及／或其他保證的詳情。

有關招股章程印刷本的豁免

根據上市規則第12.04(3)、12.07及12.11條，我們招股章程的形式必須包括印刷本。

我們無意就香港公開發售向公眾提供招股章程或白色及黃色申請表格的印刷本。提議豁免遵守提供招股章程印刷本的規定與上市規則近期有關環境、社會及管治(「ESG」)事宜的修訂一致。正如聯交所於其日期為2019年12月的《檢討〈環境、社會及管治報告指引〉及相關〈上市規則〉條文的諮詢總結》第1頁所指出，有關ESG事宜的該等修訂「呼應國際社會對氣候變化及其對商業的影響的日益關注」。電子化(取代印刷本)招股章程及申請表格將會有助減輕印刷對環境的影響，包括開採樹木及水等寶貴自然資源、處理及處置危險物

料、空氣污染等。於2020年7月，聯交所亦刊發有關無紙化上市及認購機制指引的諮詢文件。

我們亦注意到，鑒於COVID-19疫情持續肆虐的嚴重性，提供招股章程印刷本以及白色及黃色申請表格印刷本將會提高病毒通過印刷物料傳染的風險。截至最後實際可行日期，香港政府實施社交距離措施以限制公眾聚集。儘管香港政府可能隨著本地COVID-19情況改善而放寬有關限制，如該地區感染個案數急劇上升，其後可能需要實施更嚴格的社交距離措施。在任何情況下，截至最後實際可行日期，仍很難準確預測COVID-19疫情的發展趨勢。於此不明朗環境下，採取無紙化招股章程的電子申請程序將會減少有意投資者因香港公開發售而在公共場所(包括於收款銀行分行及其他指定領取點)聚集的需要。

我們就香港公開發售採納全電子化申請程序，且我們將不會就香港公開發售向公眾提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。我們的香港股份過戶登記處已實施用以支持白表eIPO服務的加強措施，包括提升其服務器容量及設立解答投資者對全電子化申請程序查詢的電話熱線。有關熱線及申請程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」。

我們將於聯交所官方網站及本公司官方網站以及選定當地英文及中文報章刊載全球發售的正式通告，詳述有關香港公開發售的全電子化申請程序(包括股份認購的可用渠道)及香港股份過戶登記處提供的更多支持，並提醒投資者我們將不會提供招股章程或申請表格的印刷本。我們亦將發佈新聞稿對於股份認購的可用電子渠道進行重點提示。

基於我們的特定及現行情況，我們已申請並已獲聯交所批准豁免嚴格遵守香港上市規則第12.04(3)、12.07及12.11條有關招股章程的形式必須包括印刷本的規定。

回補機制

上市規則第18項應用指引第4.2段規定設立回補機制，其效用為在股份認購達到若干訂明的總需求水平時，將香港公開發售的發售股份數目增加至根據全球發售提呈發售的發售股份總數的一定百分比。我們已向聯交所申請而聯交所已向我們授出豁免嚴格遵守上市規則第18項應用指引第4.2段的規定，

據此，根據香港公開發售初步分配的發售股份將約為全球發售的**12%**，而倘香港公開發售出現超額認購，聯席全球協調人(為其本身及代表其他包銷商)將於「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」所披露截止辦理申請登記後根據上市規則第**18**項應用指引第**4.2**段條文運用替代回補機制。